



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO



O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



O Código Civil de 1916 continha 1.807 artigos e era antecedido pela Lei de Introdução ao Código Civil. Os Códigos francês de 1804 e alemão de 1896 exerceram influência em sua elaboração, tendo sido adotadas várias de suas concepções.

Continha uma Parte Geral, da qual constavam conceitos, categorias e princípios básicos aplicáveis a todos os livros da Parte Especial, e que produziam reflexos em todo o ordenamento jurídico.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Tratava das pessoas (naturais e jurídicas), como sujeitos de direitos; dos bens, como objeto do direito; e dos fatos jurídicos, disciplinando a forma de criar, modificar e extinguir direitos, tornando possível a aplicação da Parte Especial.

Esta era dividida em quatro livros, com os seguintes títulos: Direito de Família, Direito das Coisas, Direito das Obrigações e Direito das Sucessões.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Os doutrinadores atribuem aos pandectistas alemães a ideia de dotar o Código Civil de uma Parte Geral contendo os princípios gerais aplicáveis aos livros da Parte Especial.

Todavia, Teixeira de Freitas, antes mesmo do surgimento do BGB (Código Civil alemão), já havia preconizado, em sua "Consolidação das Leis Civis" de 1858, a estruturação do estatuto civil dessa forma.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Renan Lotufo, comenta que o Código alemão "foi o primeiro grande código a ter um sistema orgânico, porque o Brasil não havia aproveitado o projeto de Teixeira de Freitas, que foi o primeiro, no mundo, a propor uma parte geral, servindo de referência e ligação com os demais livros especiais".

Miguel Reale também menciona o fato quando apresenta uma visão geral do projeto do novo Código Civil e condena a proposta feita por alguns, de eliminação da Parte Geral, afirmando ser ela "tradicional em nosso Direito, desde a Consolidação das Leis Civis, graças ao gênio criador de Teixeira de Freitas".

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Elogiado pela clareza e precisão dos conceitos, bem como por sua brevidade e técnica jurídica, o referido Código refletia as concepções predominantes em fins do século XIX e no início do século XX, em grande parte ultrapassadas, baseadas no individualismo então reinante, especialmente ao tratar do direito de propriedade e da liberdade de contratar.

Como assevera Francisco Amaral, foi um código de sua época, elaborado a partir da realidade típica de uma sociedade colonial, traduzindo uma visão do mundo condicionado pela circunstância histórica física e étnica em que se revelava.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



A evolução social, o progresso cultural e o desenvolvimento científico pelos quais passou a sociedade brasileira no decorrer do século passado provocaram transformações que exigiram do direito uma contínua adaptação, mediante crescente elaboração de leis especiais, que trouxeram modificações relevantes ao direito civil, sendo o direito de família o mais afetado.

Basta lembrar a Lei n. 4.121/62 (Estatuto da Mulher Casada), a Lei n. 6.515/77 (Lei do Divórcio), a Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e as leis que reconheceram direitos aos companheiros e conviventes (Leis n. 8.971/94 e 9.278/96).

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



A Lei dos Registros Públicos (Lei n. 6.015/73), as diversas leis de locação, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Águas, o Código de Minas e outros diplomas revogaram vários dispositivos e capítulos do Código Civil, em uma tentativa de atualizar a nossa legislação civil, até que se ultimasse a reforma do Código.

A própria Constituição Federal de 1988 trouxe importantes inovações ao direito de família, especialmente no tocante à filiação, bem como ao direito das coisas, ao reconhecer a função social da propriedade, restringindo ainda a liberdade de contratar em prol do interesse público.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Assim, contribuiu para o deslocamento do centro da disciplina jurídica das relações privadas, permanecendo o Código Civil como fonte residual e supletiva nos diversos campos abrangidos pela legislação extravagante e constitucional.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916

**As Influências Filosóficas:
Liberalismo e Positivismo**



O Código de 1916 não nasceu no vácuo. Ele foi o produto final de duas grandes correntes de pensamento do século XIX que moldaram o mundo ocidental: o Liberalismo Individualista e o Positivismo Jurídico.

E sua superação pelo Código de 2002 representa a troca de valores por novos pilares: a socialidade, a eticidade e a operabilidade, refletindo um Brasil muito mais complexo e preocupado com a dignidade humana.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916

As Influências Filosóficas:
Liberalismo e Positivismo



A Influência do Liberalismo Individualista

O liberalismo do século XIX, herdeiro da Revolução Francesa, pregava a liberdade do indivíduo contra a intervenção do Estado. No direito civil, isso se traduziu em três pilares:

Autonomia da Vontade: O indivíduo é livre para criar suas próprias regras nas relações privadas. O contrato se torna a expressão máxima dessa liberdade. O princípio do pacta sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos) era quase absoluto. O Estado não deveria interferir no que foi livremente pactuado.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916

As Influências Filosóficas:
Liberalismo e Positivismo



A Influência do Liberalismo Individualista

Propriedade como Direito Absoluto: A propriedade era vista como um direito sagrado e inviolável. O proprietário tinha o poder de usar, gozar e dispor de seus bens da maneira que quisesse, com pouquíssimas limitações. A ideia de "função social da propriedade" era completamente estranha ao Código.

Ênfase no Patrimônio: O Código era essencialmente patrimonialista. As relações jurídicas eram vistas, em grande parte, através de uma lente econômica. O sujeito de direito importava menos do que o seu patrimônio e sua capacidade de contratar e possuir.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916

As Influências Filosóficas:
Liberalismo e Positivismo



A Influência do Positivismo Jurídico

O positivismo foi um movimento filosófico e científico que defendia que o único conhecimento válido é o conhecimento científico, baseado em fatos observáveis. No direito, o positivismo jurídico resultou em:

A Lei como Única Fonte do Direito: Para o positivista, "direito é lei". O costume, a moral e os princípios gerais eram vistos com desconfiança. O objetivo era criar um sistema jurídico completo, lógico e fechado, onde o juiz seria apenas "a boca que pronuncia as palavras da lei" (Montesquieu), sem espaço para interpretações criativas.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916

As Influências Filosóficas:
Liberalismo e Positivismo



A Influência do Positivismo Jurídico

Busca pela Cientificidade e Neutralidade: Clóvis Beviláqua, como um homem de seu tempo, buscou criar um código técnico, científico e neutro, livre de valores morais ou religiosos (embora, na prática, os valores da época estivessem embutidos nele, como no Direito de Família). A estrutura lógica e sistemática do código é um reflexo direto dessa busca pela perfeição científica.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916

As Influências Filosóficas:
Liberalismo e Positivismo



A Influência do Positivismo Jurídico

Formalismo: A validade dos atos jurídicos dependia estritamente do cumprimento das formas prescritas em lei. O formalismo garantia a segurança jurídica, um valor central para a burguesia ascendente, que precisava de regras claras e previsíveis para seus negócios.

O Código de 1916. Ele foi uma obra-prima técnica para sua época, projetada para dar segurança a uma sociedade individualista e patrimonial.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



O Código Civil de 1916, também conhecido como "Código Beviláqua", não deve ser olhado apenas como uma lei do passado, mas como um espelho da sociedade brasileira do início do século XX.

Elaborado por Clóvis Beviláqua, ele vigorou por quase 90 anos e trazia em seu texto reflexos de um tempo com valores, tecnologias e estruturas sociais muito diferentes das atuais.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



A Estrutura do Código Civil de 1916: A Sistemática Germânica

O Código Civil de 1916, elaborado por Clóvis Beviláqua, foi fortemente influenciado pelo Código Civil Alemão (BGB) de 1900. Sua principal característica estrutural foi a adoção da sistemática germânica, que divide o código em uma Parte Geral e uma Parte Especial.

Essa organização é extremamente lógica e busca evitar repetições.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



A Estrutura do Código Civil de 1916: A Sistemática Germânica

A Parte Geral estabelece conceitos e regras que se aplicam a todos os ramos do direito civil, enquanto a Parte Especial trata de áreas específicas, aplicando e detalhando as regras gerais.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Geral: O Alicerce do Código

A Parte Geral era o "dicionário" do direito civil. Ela não tratava de nenhuma relação jurídica específica (como um contrato de compra e venda ou um casamento), mas definia os elementos fundamentais que compõem qualquer relação jurídica. Estava dividida em três livros:

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Geral: O Alicerce do Código

Livro I - Das Pessoas:

Definia quem são os sujeitos de direito. Tratava da personalidade jurídica (quando começa e termina), da capacidade (de fato e de direito) e dos direitos da personalidade. **Classificava** as pessoas em naturais e jurídicas, estabelecendo as regras para a existência e atuação de cada uma. **Curiosidade:** É aqui que se encontrava a famosa classificação da mulher casada como relativamente incapaz.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Geral: O Alicerce do Código

Livro II - Dos Bens:

Conceituava e classificava os diferentes tipos de bens sobre os quais as relações jurídicas podem recair (o objeto do direito). **Fazia distinções clássicas como:** bens móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, principais e acessórios. Essa classificação era crucial, pois o regime jurídico aplicável a um bem (como a forma de transferência de propriedade) dependia diretamente de sua natureza.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Geral: O Alicerce do Código

Livro III - Dos Fatos Jurídicos:

Era a parte mais abstrata e teórica. Tratava dos acontecimentos que criam, modificam ou extinguem direitos. **Definia o que é um negócio jurídico** (a manifestação de vontade que gera efeitos jurídicos) e seus requisitos de validade (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei). **Abordava os defeitos do negócio jurídico** (erro, dolo, coação, simulação, fraude) e as modalidades (condição, termo e encargo). Também tratava da prescrição e da decadência.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Especial: A Vida em Sociedade

A Parte Especial aplicava os conceitos da Parte Geral às grandes áreas do direito civil, regulando as relações concretas entre as pessoas.

Estava dividida em quatro livros:

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Especial: A Vida em Sociedade

Livro I - Do Direito de Família:

Regulava o casamento (visto como a base da sociedade), seus efeitos, impedimentos e o regime de bens. **Tratava da filiação**, fazendo a distinção entre filhos "legítimos" e "ilegítimos". **Abordava o pátrio poder** (concentrado na figura do marido/pai), a tutela e a curatela. **Refletia a moral e a estrutura patriarcal** da época.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Especial: A Vida em Sociedade

Livro II - Do Direito das Coisas:

Tratava da **relação entre as pessoas e os bens**. Era o livro do patrimônio. **Regulava a posse e, principalmente, o direito de propriedade**, visto como um direito absoluto, individual e perpétuo. Detalha outros direitos reais, como a superfície, as servidões, o usufruto e a hipoteca.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Especial: A Vida em Sociedade

Livro III - Do Direito das Obrigações:

Regulava os vínculos jurídicos pelos quais uma pessoa (devedor) se comprometia a realizar uma prestação em favor de outra (credor). Abordava as **modalidades de obrigações** (dar, fazer, não fazer), sua transmissão e seu adimplemento (pagamento) e inadimplemento (consequências da falta de pagamento). Tratava das **fontes das obrigações**, com destaque para os contratos e os atos ilícitos (que geram o dever de indenizar).

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Especial: A Vida em Sociedade

Livro IV - Do Direito das Sucessões:

Regulava a transmissão do patrimônio de uma pessoa após sua morte. Dividia-se em sucessão legítima (definida por lei, seguindo a ordem de vocação hereditária) e sucessão testamentária (definida pela vontade do falecido por meio de um testamento). É aqui que a distinção entre os filhos tinha um impacto patrimonial devastador.

Resumo: CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Parte Especial: A Vida em Sociedade

Livro IV - Do Direito das Sucessões:

Regulava a transmissão do patrimônio de uma pessoa após sua morte. Dividia-se em sucessão legítima (definida por lei, seguindo a ordem de vocação hereditária) e sucessão testamentária (definida pela vontade do falecido por meio de um testamento). É aqui que a distinção entre os filhos tinha um impacto patrimonial devastador.

Curiosidades

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



1. A Mulher Casada era “Relativamente Incapaz”

Um dos aspectos mais marcantes do Código de 1916 era a posição da mulher na sociedade. O artigo 6º considerava a mulher casada como relativamente incapaz para exercer certos atos da vida civil.

O que isso significava? Ela precisava da autorização do marido (a "autorização marital") para praticar atos como trabalhar, aceitar herança, comprar ou vender imóveis e até mesmo para mover uma ação judicial. O marido era o "**chefe da sociedade conjugal**". Essa incapacidade só foi revogada em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada.

Curiosidades

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



2. Filhos "Ilegítimos" Não Tinham os Mesmos Direitos

O Código fazia uma distinção clara entre filhos nascidos dentro e fora do casamento.

Filhos Legítimos: Os nascidos de um casamento válido.

Filhos Ilegítimos: Os nascidos de pais não casados. Estes se subdividiam em "naturais" (se os pais poderiam se casar) e "espúrios" (se havia impedimento para o casamento, como no caso de adultério).

Curiosidades

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



2. Filhos "Ilegítimos" Não Tinham os Mesmos Direitos

Consequência: Filhos "**ilegítimos**", especialmente os "**espúrios**", não tinham direito à herança ou sequer ao reconhecimento formal da paternidade em muitos casos.

Essa distinção só foi completamente abolida com a Constituição de 1988, que estabeleceu a igualdade total entre os filhos.

Curiosidades

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



3. A Morte Civil para Religiosos

O Código previa uma figura hoje inexistente: a morte civil.

O artigo 1.608 estipulava que, para fins de sucessão (herança), a entrada em uma ordem monástica que impunha um voto de renúncia aos bens do mundo era equiparada à morte.

Na prática: Se um herdeiro se tornasse monge em uma ordem com essa regra, seus co-herdeiros poderiam pedir a abertura da sucessão e partilhar seus bens como se ele tivesse falecido.

Curiosidades

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



4. O Dote: Um "Adiantamento" da Herança para a Noiva

O Código regulamentava detalhadamente o instituto do dote, um conjunto de bens que a família da noiva (ou ela mesma, ou um terceiro) entregava ao futuro marido para ajudar a arcar com os encargos do casamento.

Curiosidade: O marido administrava os bens do dote, mas, em caso de divórcio (desquite, na época) ou viuvez, ele ou seus herdeiros tinham que restituí-lo. Era quase como um "adiantamento da herança" da mulher, mas administrado pelo homem.

Curiosidades

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



5. A Ausência e a Sucessão "Provisória" após 10 Anos

Se uma pessoa desaparecesse sem deixar notícias, o Código previa um longo e complexo processo. A sucessão definitiva de seus bens só era aberta 30 anos após a sentença que declarava a ausência.

Comparação: Hoje, no Código de 2002, a sucessão definitiva pode ser aberta 10 anos após o trânsito em julgado da sentença de sucessão provisória, ou se o ausente contar com 80 anos e as últimas notícias dele datarem de 5 anos.

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 1916



Estudar o Código de 1916 é como fazer uma viagem no tempo. Ele nos mostra um Brasil agrário, patriarcal e profundamente influenciado por valores individualistas e patrimonialistas.

Ao compará-lo com o Código de 2002, percebemos que o direito não é estático: ele respira, se transforma e busca acompanhar as mudanças da sociedade, que hoje se pauta pela dignidade da pessoa humana, pela igualdade e pela função social dos institutos jurídicos.